

1500386-81.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... que Matheus ostenta atos infracionais por tráfico e, pelo que se recorda, ele tinha registros de internação na Fundação Casa. Afirmou que, pelos vídeos da ação criminosa, um dos réus, salvo engano Washington, estava armado.

Interrogado, Matheus Caique de Souza disse que praticou o roubo sozinho, pois somente conhecia Washington de vista. Contou que, na época, estava passando por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500386-81.2021.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500386-81.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2115698/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 12274399 - DEL.POL.ITAPIRA, 929/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 940/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2115698 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CAIQUE DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou MATHEUS CAIQUE DE SOUZA e WASHINGTON HENRIQUE IZAIAS DE SOUZA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I do Código Penal, porque, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 15h20min, no estabelecimento comercial denominado "Israel Rosa Cia Ltda", situado na Avenida Brasil, n.º 2139, Bairro Parque Fortaleza, nesta cidade e Comarca de Itapira-SP, os acusados, agindo conjuntamente e com unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra I.R., 10 (dez) relógios de pulso, com o valor total de 800,00 (oitocentos reais), conforme documento de fls. 11/13.

Segundo a inicial, os acusados compareceram ao estabelecimento comercial da vítima em poder da motocicleta marca Honda CG/Titan KS, cor preta, ano 2006, placa DTH-8845, a qual se encontrava com fitas adesivas no sinal identificador. Na sequência, adentraram no interior do estabelecimento em poder de armas de fogo, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar a vítima I.R.. Os acusados exigiram a entrega de dinheiro e passaram a "revirar" os móveis do estabelecimento comercial com grande violência. Como não encontraram valores em espécie, subtraíram para si 10 (dez) relógios de pulso que se encontravam no mostruário. Enquanto os acusados executavam a conduta, o ofendido saiu do imóvel pela porta lateral e retirou a chave da motocicleta na qual os agentes criminosos chegaram ao local, mas mesmo assim eles lograram êxito em se evadir a pé. No entanto, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento possibilitaram a pronta identificação dos acusados (fls. 175/177). A vítima I.R. reconheceu de maneira pessoal MATHEUS CAÍQUE DE SOUZA como sendo um dos autores do crime (fls. 71/72). WASHINGTON HENRIQUE IZAIAS DE SOUZA encontrava-se foragido, mas foi reconhecido fotograficamente pelo ofendido como sendo o outro executor da conduta, de forma a corroborar as imagens produzidas pelo circuito interno de segurança (fls. 73/74). Em seu interrogatório em sede policial, MATHEUS confessou a prática do delito e disse que o acusado WASHINGTON foi o outro autor (fls. 66).

A denúncia foi recebida aos 27 de maio de 2021, ocasião em que a prisão preventiva dos acusados foi decretada (fls. 224/227).

Mandados de prisão cumpridos às fls. 254/256 e 303/306.

Os acusados foram citados (fls. 288/289) e apresentaram defesas prévias (fls. 269/271 e 312).

Em audiência remota (fls. 357/358), foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e interrogados os acusados, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e a Promotora de Justiça apresentou suas alegações finais orais, enquanto a defesa solicitou prazo para apresentação de alegações escritas.

A representante do Ministério Pública requereu a procedência integral da denúncia e a condenação dos acusados, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado Washington com base no artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 359/361). Com relação a Matheus, postulou o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (fls. 362/363).

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do acusado foi revista e mantida, consoante decisões de fls. 297 e 327.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 08/10 e 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 17, pelo relatório de investigação de fls. 52/61, pelos autos de reconhecimento fotográfico e de pessoa de fls. 71/74 e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Vejamos.

A vítima I.R. disse que, no dia dos fatos, estava atendendo no balcão de sua farmácia, quando dois indivíduos, utilizando capacetes, chegaram e anunciaram o roubo, momento em que foi para os fundos do estabelecimento e se trancou em um cômodo. Um dos roubadores, que estava armado, seguiu atrás, mas não conseguiu entrar porque tinha trancado a porta. Em seguida, pulou a janela do cômodo e saiu para a rua paralela, oportunidade em que acionou o alarme e ligou para a Guarda Municipal. Os roubadores permaneceram no interior do estabelecimento e, de onde estava, escutava os barulhos, vez que eles derrubaram o balcão e queriam arrancar a gaveta do caixa. Quando chegou na porta, começou a gritar “Polícia”, pois os réus estavam ameaçando as pessoas que estavam dentro do estabelecimento. Disse que os roubadores levaram alguns relógios. Informou que o indivíduo que estava armado foi o que correu ao seu encalço. Na Delegacia, chegou a fazer o reconhecimento cabal dos réus. Ao final de sua oitiva, reconheceu Matheus e Washington, presentes remotamente na audiência, como sendo os autores do roubo.

O guarda municipal Luis Carlos Batista disse que, no dia dos fatos, foi acionado para comparecer no local dos fatos, em razão de um roubo ocorrido. Quando lá chegou, a vítima o informou que os roubadores tinham fugido a pé, deixando a moto na porta com dois capacetes. Esclareceu que apenas participou da apreensão da moto e não chegou a ver os acusados.

O policial civil Anderson Aparecido Lenhari disse que participou do cumprimento do mandado de prisão temporária do réu Matheus. No decorrer das investigações, foi constatado que os réus seriam os autores do roubo praticado na farmácia situada na Avenida Brasil. Então, dirigiu-se até as duas residências de Matheus, onde nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia local e, na presença da autoridade policial, confessou que tinha praticado o roubo juntamente com o réu Washington. No dia dos fatos, chegou a diligenciar na casa de Washington, mas ele não foi encontrado. Disse que um deles estava armado no dia da ocorrência.

A policial civil Lígia Petri Geraldino disse que não presenciou os fatos, mas participou das investigações. Na época, recebeu informação sobre a autoria do roubo ocorrido na farmácia, razão pela qual foi requerida a expedição de mandado de busca e apreensão na casa de Matheus, que era um dos autores que foi reconhecido pela vítima. Em cumprimento ao mandado na casa do referido réu, ele foi preso e, posteriormente, Washington foi identificado como sendo o segundo autor do crime. Disse que presenciou a confissão de Matheus, ocasião em que ele afirmou que quem estava com ele era o “Nego Ó”, apelido do acusado Washington. Informou que Matheus ostenta atos infracionais por tráfico e, pelo que se recorda, ele tinha registros de internação na Fundação Casa. Afirmou que, pelos vídeos da ação criminosa, um dos réus, salvo engano Washington, estava armado.

Interrogado, Matheus Caíque de Souza disse que praticou o roubo sozinho, pois somente conhecia Washington de vista. Contou que, na época, estava passando por dificuldades financeiras e, sob efeito de drogas, conseguiu uma moto e acabou praticando o roubo. Informou que já foi processado anteriormente por tráfico. Quando menor de idade, foi internado na Fundação Casa uma vez.

O réu Washington Henrique Izaias de Souza negou a prática do crime, alegando que estava trabalhando como chapeiro na empresa Penha no momento do crime. Conhece Matheus de vista e somente foi preso depois de cinco meses do ocorrido. Não trouxe aos autos a comprovação de que estava trabalhando na hora do crime, porque seu advogado disse que não precisaria.

Ao final da instrução, tem-se que as provas aqui produzidas são robustas e revelam que os réus praticaram o crime de roubo majorado.

Matheus assumiu a autoria do delito, alegando ter agido sozinho na empreitada criminosa, eximindo a responsabilidade de Washington. Este, por sua vez, negou sua participação na ação, justificando, sem qualquer comprovação, que estava trabalhando no dia e horário dos fatos.

Como se vê, as frágeis versões apresentadas vieram desacompanhadas de qualquer elemento que comprovasse o quanto alegado e foram refutadas pelas seguras palavras da vítima, a qual, em ambas as fases da persecução penal, pormenorizou a ação criminosa e, em audiência, ratificou a identificação dos réus afirmada na fase policial.

Da mesma forma, os policiais civis, Anderson Aparecido Lanhari e Lígia Petri Geraldino, responsáveis pelas investigações, relataram que, através do reconhecimento realizado pela vítima, os réus foram identificados e Matheus foi o primeiro a ser preso, ocasião em que confessou os fatos e a participação de Washington.

Não bastassem tais relatos, as imagens captadas pela câmera de monitoramento interno existente no local corroboram a ação dos réus, exatamente como descrita pela vítima.

Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, assume máxima relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, o modus operandi e reconhece a pessoa que praticou o delito.

Sobre o valor do seu depoimento, mormente quando coerente com os demais elementos de prova, como no caso, destacam-se alguns dos inúmeros julgados das Cortes Superiores:

“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido apenas para esse fim.” (Apelação nº 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, Julgamento 15/08/2013).

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO IMPOSSIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CONDENÇÃO MANTIDA No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, tem grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0009806-41.2016.8.26.0635, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 21.07.2017).

“DIREITO PENAL RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CABALMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. (...) 4. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, assume relevante valor probatório os depoimentos da vítima, quando são firmes e harmônicos entre si, sobretudo por não haver motivos capazes de desmerecer o afirmado.” (STJ, Processo AREsp 1154694, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data da Publicação 21/09/2017).

As causas de aumento descritas na denúncia restaram sobejamente comprovadas pelos relatos da vítima.

Com efeito, o roubo foi praticado pelos réus, em concurso de agentes, com clara unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo.

Portanto, o sólido conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito, de modo que é desarrazoado cogitar a incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

1 - Réu MATHEUS CAIQUE DE SOUZA

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que aplico sua pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 1/3 em função da primeira (§ 2º, inciso II), e em 2/3 em função da segunda (§ 2º-A, inciso I), somando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

A despeito de ter assumido a autoria do crime, Matheus negou a participação de Washington, não havendo que se falar em confissão espontânea.

2 - Réu WASHINGTON HENRIQUE IZAIAS DE SOUZA

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual aplico-lhe a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 257/259), elevo a reprimenda em 1/3, somando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 1/3 em função da primeira (§ 2º, inciso II), e em 2/3 em função da segunda (§ 2º-A, inciso I), perfazendo 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno as reprimendas acima definitivas.

Os réus cumprirão suas penas inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não fazem eles jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

(I) CONDENAR o réu MATHEUS CAIQUE DE SOUZA, R.G. nº 58.802.548/SP, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e

pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

(II) CONDENAR o réu WASHINGTON HENRIQUE IZAIAS DE SOUZA, R.G. nº 41.227.839/SP, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Mantenho as prisões preventivas anteriormente decretadas, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito, e subsistentes a fundamentação lançada por ocasião de sua decretação.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução (juiz natural) a análise do comportamento carcerário dos réus no período em que estiveram presos cautelarmente, já que ausentes documentos que atestem tal situação nestes autos. Além do que, não estão presos processualmente a tempo suficiente para alcançarem a detração penal.

Recomendem-se os réus ao local onde se encontram.

Arbitro os honorários advocatícios à defensora dativa dos réus, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Oportunamente, expeçam-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento da motocicleta apreendida nos autos em favor da União, eis que demonstrada a sua utilização para a prática do crime.

Por último, condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se serem eles beneficiários da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA